

Hinweis / Notice

Akte: rentenrecht-waisenrente-ausbildung-abbruch-dortmund

Deutsch

Diese Testakte wurde mit KI generiert und ist ein Experiment.

Benutzung auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.

English

This test case file was generated with AI and is an experiment.

Use at your own responsibility and risk.

10_jobcenter_uebergang_und_konto.txt

Jobcenter Dortmund

Notiz aus dem Beratungsgespräch vom 23.06.2026

Kundin: Elif Korkmaz

Anliegen: Absicherung bis Studienbeginn, Rückforderung der Rentenversicherung

Frau Korkmaz sprach mit ihrer Mutter vor. Sie lebt im Haushalt der Mutter in der Münsterstraße 144. Die Halbwaisenrente wurde nach ihrer Angabe zuletzt im Mai 2026 gezahlt; die Rentenversicherung fordert 1.842,60 EUR zurück. Sie arbeitet seit Januar 2026 mit neun Wochenstunden in einem Café (468,00 EUR monatlich). Ab dem 01.09.2026 beginnt die Einarbeitung bei der Praxisstelle Jugendhilfe Nordstadt gGmbH, ab dem 01.10.2026 das duale Studium mit einer Vergütung von 940,00 EUR monatlich.

Kontoauszug handschriftlich übertragen:

02.06.2026 Waisenrente Deutsche Rentenversicherung 307,10 EUR

03.06.2026 Lohn Café Röster GmbH 468,00 EUR

05.06.2026 Deutschlandticket -58,00 EUR

08.06.2026 Apotheke Münsterstraße -17,86 EUR

12.06.2026 Haushaltsgeld an Mutter (Dauerauftrag) -150,00 EUR

19.06.2026 Rücklastschrift Handyvertrag -39,95 EUR

Hinweis der Beraterin: Der Kontoauszug weist für Juni 2026 noch eine Rentenzahlung aus, obwohl die Kundin angibt, die Rente sei zuletzt im Mai gekommen. Die Kundin will das zu Hause anhand der Auszüge prüfen.

Ergebnis des Gesprächs:

Ein Anspruch auf Bürgergeld dürfte wegen des Einkommens und der Bedarfsgemeinschaft mit der Mutter allenfalls in geringer Höhe bestehen; ein Antrag wurde noch nicht gestellt. Die Kundin wurde gebeten, zunächst die Entscheidung der Rentenversicherung über Widerspruch und Ratenzahlung abzuwarten und Verdienstabrechnungen sowie Kontoauszüge zu sammeln.

Eigene Beratungsnotiz:

Für die Rentensache ist sauber zu trennen: Ausbildung bis 30.11.2025, mögliche krankheitsbedingte Unterbrechung, Übergangszeit, konkrete neue Ausbildungsperspektive ab September/Okttober 2026. Die wirtschaftliche Lage erklärt den Ratenantrag, ersetzt aber keinen rentenrechtlichen Tatbestand.

15_whatsapp_klassenleitung_abbruch.txt

WhatsApp-Chat-Export

Chat: Elif Korkmaz / Frau Bendorf (Klassenleitung BK Gesundheit)

Exportiert am 02.07.2026, 21:05 Uhr

[16.10.25, 07:52] Elif Korkmaz: Frau Bendorf, ich schaffe es heute wieder nicht in die Praxis. Auf Station bekomme ich Herzrasen und muss raus. Es tut mir so leid.

[16.10.25, 08:40] Frau Bendorf: Elif, das ist keine Faulheit, das klingt nach echter Überlastung. Bitte gehen Sie zum Arzt und lassen Sie sich krankschreiben. Wir finden eine Lösung.

[24.10.25, 19:10] Elif Korkmaz: Ich war beim Arzt, er hat mich krankgeschrieben und eine Therapie eingeleitet. Ich weiß nicht ob ich die Ausbildung noch schaffe.

[24.10.25, 20:02] Frau Bendorf: Erstmal gesund werden. Fachlich sind Ihre Noten ok, ein Wiedereinstieg bis Januar ist möglich. Werfen Sie nichts vorschnell hin.

[13.11.25, 12:20] Elif Korkmaz: Ich kann mir die Station nicht mehr vorstellen. Jedes Mal wenn ich daran denke wird es schlimmer. Ich glaube ich muss aufhören.

[13.11.25, 12:45] Frau Bendorf: Dann bitte KEINE Kündigung. Beantragen Sie eine Beurlaubung. Dann bleibt die Tür offen und Sie verlieren nichts.

[13.11.25, 12:47] Elif Korkmaz: Was ist der Unterschied? Ich will einfach dass der Druck weg ist.

[13.11.25, 13:05] Frau Bendorf: Beurlaubung heißt Pause mit Rückkehrrecht. Kündigung heißt raus. Nehmen Sie die Beurlaubung, reden Sie vorher mit Ihrer Mutter.

[24.11.25, 09:15] Elif Korkmaz: Ich habe es doch als Kündigung geschrieben und abgegeben. Ich wollte einfach einen klaren Schnitt. War das ein Fehler?

[24.11.25, 10:30] Frau Bendorf: Kein Drama, ein späterer Wiedereinstieg ist trotzdem möglich. Aber sagen Sie unbedingt der Rentenversicherung Bescheid, dass es gesundheitliche Gründe waren.

[24.11.25, 10:33] Elif Korkmaz: Rentenversicherung? Ich dachte das läuft weiter wenn ich bald was Neues anfangen. Ich melde mich da nicht, das ist mir unangenehm.

Von	Deutsche Rentenversicherung Westfalen <servicezentrum-dortmund@privatpost.de>
An	Elif Korkmaz <elif.korkmaz@privatpost.de>
Datum	Fri, 10 Jul 2026 10:06:31 +0200
Betreff	Waisenrente - Ihr Widerspruch vom 05.07.2026 - Nachweise zu Ausbildung und Unterbrechung

Sehr geehrte Frau Korkmaz,

zu Ihrem Widerspruch gegen den Bescheid vom 12.06.2026 (Versicherungsnummer 03 030874 K 019, Kennzeichen WR-KOR-2020-0311) benötigen wir noch Unterlagen. Bitte reichen Sie bis zum 31.07.2026 ein:

- Bescheinigung des Berufskollegs Gesundheit Dortmund über Beginn, Ende und Art der Ausbildung sowie über Fehlzeiten und deren Gründe,
- ärztliche Unterlagen für die Zeit ab Oktober 2025, soweit Sie eine krankheitsbedingte Unterbrechung der Ausbildung geltend machen, einschließlich Angaben zur voraussichtlichen Dauer der Erkrankung,
- Nachweise über Ihre Bewerbungs- und Orientierungsbemühungen zwischen Dezember 2025 und Mai 2026 (Bewerbungen, Absagen, Beratungstermine),
- Studienzusage der Fachhochschule Dortmund und Praxisvertrag mit der Jugendhilfe Nordstadt gGmbH,
- Nachweise über Ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse (Verdienstabrechnungen ab Januar 2026, Kontoauszüge für April bis Juni 2026), soweit Sie eine Ratenzahlung oder einen Erlass der Erstattungsforderung beantragen.

Nach Aktenlage endete Ihre Ausbildung zum 30.11.2025. Für die Weiterzahlung der Waisenrente kommt es darauf an, ob danach ein berücksichtigungsfähiger Tatbestand vorlag. Eine bloße Suche nach einem neuen Ausbildungsplatz reicht regelmäßig nicht aus, wenn weder eine krankheitsbedingte Unterbrechung noch eine Übergangszeit von höchstens vier Kalendermonaten zwischen zwei Ausbildungsabschnitten nachgewiesen ist.

Bitte beachten Sie: Die Widerspruchsfrist ist durch Ihren Widerspruch gewahrt. Über die Erstattungsforderung und Ihren Antrag auf Aussetzung der Vollziehung entscheiden wir nach Eingang der Unterlagen.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

L. Schulte

DRV Westfalen, Servicezentrum Dortmund

01_berufskolleg_teilnahmestatus.emleml/01_berufskolleg_teilnahmestatus.eml

Von	verwaltung@bk-gesundheit-do.de
An	kanzlei@rentenberatung-thiele.de
Datum	Thu, 02 Jul 2026 13:12:00 +0200
Betreff	Elif Korkmaz - tatsächlicher Teilnahmestatus gegenüber Anmeldung

Sehr geehrte Frau Thiele,

zu Ihrer Anfrage im Mandat Korkmaz stelle ich den Unterschied zwischen dem formalen Anmeldestatus und der tatsächlichen Teilnahme klar, weil beides auseinanderfällt.

Formal war Frau Korkmaz auf Grundlage des Schulvertrags vom 13.02.2025 vom 01.04.2025 bis zum Wirksamwerden ihrer Kündigung am 30.11.2025 als Auszubildende geführt. So steht es auch in unserer Bescheinigung vom 18.06.2026 zur Vorlage bei der Rentenversicherung.

Tatsächlich erschien Frau Korkmaz nur bis zum 14.10.2025 regelmäßig. Ab dem 15.10.2025 war sie überwiegend abwesend (im Oktober zehn Fehltage, davon acht ärztlich bescheinigt), im November 2025 durchgehend abwesend und ärztlich bescheinigt bis zum 28.11.2025. Die Notenkonferenz am 05.11.2025 hielt fest, dass ein Wiedereinstieg bis Januar 2026 fachlich noch möglich gewesen wäre.

Wir können deshalb bestätigen: Eine formale Ausbildungseinbindung bestand bis zum 30.11.2025, eine tatsächliche regelmäßige Teilnahme jedoch nur bis zum 14.10.2025. Ob die Zeit dazwischen als krankheitsbedingte Unterbrechung oder als endgültiger Abbruch zu werten ist, können wir nicht beurteilen; das ist eine ärztliche und rechtliche Frage.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Freihof

Schulleitung, Berufskolleg Gesundheit Dortmund

02_mutter_anhoerung_und_junizahlung.emleml/02_mutter_anhoerung_und_junizahlung.eml

Von	selma.korkmaz@privatpost.de
An	kanzlei@rentenberatung-thiele.de
Datum	Wed, 01 Jul 2026 19:48:00 +0200
Betreff	Post von der Rentenversicherung und Frage zur Junizahlung

Sehr geehrte Frau Thiele,

ich bin die Mutter von Elif. Vielen Dank für das Gespräch gestern. Zwei Dinge möchte ich noch mitteilen, weil Elif sie vergessen hat.

Erstens: Das angekündigte Anhörungsschreiben vom 28.04.2026 haben wir nie bekommen. Bei uns im Haus in der Münsterstraße 144 gibt es ständig Probleme mit dem Briefkasten; im Frühjahr hatten auch die Nachbarn Post von uns im Kasten. Der Bescheid vom 12.06.2026 kam dagegen an, den hat Elif am 15.06.2026 aus dem Kasten geholt.

Zweitens: Elif meinte, die Waisenrente sei zuletzt im Mai gekommen. Ich habe die Kontoauszüge durchgesehen. Am 02.06.2026 sind noch einmal 307,10 EUR von der Deutschen Rentenversicherung eingegangen. Es stimmt also, dass auch im Juni noch gezahlt wurde, so wie es die Rentenversicherung in ihrem Bescheid schreibt. Elif hatte sich schlicht geirrt.

Elif kann die 1.842,60 EUR nicht zahlen. Sie hat nur den kleinen Cafejob. Bitte sagen Sie uns, ob wir die Rückzahlung stoppen können, bis alles geprüft ist.

Mit freundlichen Grüßen

Selma Korkmaz

04_elif_kontoauszuege_junizahlung.emleml/04_elif_kontoauszuege_junizahlung.eml

Von	Elif Korkmaz <elif.korkmaz@privatpost.de>
An	kanzlei@rentenberatung-thiele.de
Datum	Mon, 13 Jul 2026 18:22:00 +0200
Betreff	Kontoauszüge geprüft - Junizahlung war da, im Juli nichts

Liebe Frau Thiele,

ich habe jetzt wie besprochen alle Auszüge durchgesehen, meine Mutter hat mir geholfen. Sie hatten recht und ich hatte es falsch in Erinnerung: die Rente ist auch im Juni noch gekommen, am 02.06. mit 307,10 EUR. Ich hatte nur an Mai gedacht weil ich den Juni-Auszug erst später geholt habe, tut mir leid für die Verwirrung.

Für Juli ist bis heute nichts von der Rentenversicherung eingegangen, ich habe extra nochmal online nachgeschaut. Ich schicke Ihnen den Juli-Auszug als Liste mit, Frau Klewitz von der Sparkasse hat mir den Export gemacht. Das Café hat mir den Lohn diesmal schon am 01.07. überwiesen weil Frau Röster in Urlaub gefahren ist.

Noch eine Frage: das Schreiben mit der Anhörung, das angeblich im April gekommen sein soll, haben wir immernoch nicht gefunden. Meine Mutter sagt, im April war der Briefkasten zwei Wochen kaputt (der Deckel war abgerissen, die Hausverwaltung hat das erst spät repariert). Soll sie das der Hausverwaltung schreiben lassen? Die heißt Grewe Immobilien.

Und wegen der Unterlagen für die FH: die Immatrikulationsbescheinigung bekomme ich laut Studienbüro erst ab dem 01.10., vorher gibt es nur die Zulassung und den Praxisvertrag. Reicht das für die Frist am 31.07.?

Viele Grüße
Elif Korkmaz

06_zeitstrahl_ausbildung.csv

monat	status	nachweis	risiko	beratungspunkt
2024-06	Abitur	Zeugnis Mallinckrodt-Gymnasium	niedrig	Ausbildungssuche dokumentieren
2024-09	Bundesfreiwilligendienst	BFD-Bescheinigung	niedrig	Orientierungsdienst als Anschlussphase
2025-02	BFD Ende	Bescheinigung Klinikum	niedrig	Übergang zu Ausbildung
2025-04	Ausbildung Physiotherapie	Schulvertrag	niedrig	Waisenrente trägt Ausbildungstatbestand
2025-10	Krankheitsphase	Attest Dr Österling	mittel	Abbruch nicht als freie Pause werten
2025-12	keine Ausbildung	Abmeldebestätigung	hoch	Übergangszeit und Krankheit begründen
2026-05	Studienzusage	Zulassung FH Dortmund	mittel	Anschlussausbildung belegen
2026-09	Praxisstart	Praxisvertrag	mittel	Vorbereitungsphase prüfen
2026-10	Duales Studium	Studienvertrag	niedrig	Weiterzahlung neu beantragen

12_waisenrente_monatsraster_berechnung.csv

monat	phase	status_f ormal	teilnahm e_tatsäch lich	tatbesta nd_wais enrente	anspruc h_drv	rente_so ll	rente_g ezahlt	überzahl ung	anspruc h_überg angszeit _hilfswei se	einkom men_mo nat
2025-04	Ausbildu ng Physi otherapi e	angemel det	regulär	ausbildu ng	ja	307.10	307.10	0.00	ja	0.00
2025-05	Ausbildu ng Physi otherapi e	angemel det	regulär	ausbildu ng	ja	307.10	307.10	0.00	ja	0.00
2025-06	Ausbildu ng Physi otherapi e	angemel det	regulär	ausbildu ng	ja	307.10	307.10	0.00	ja	0.00
2025-07	Ausbildu ng Physi otherapi e	angemel det	regulär	ausbildu ng	ja	307.10	307.10	0.00	ja	0.00
2025-08	Ausbildu ng Physi otherapi e	angemel det	regulär	ausbildu ng	ja	307.10	307.10	0.00	ja	0.00
2025-09	Ausbildu ng Physi otherapi e	angemel det	regulär	ausbildu ng	ja	307.10	307.10	0.00	ja	0.00
2025-10	Ausbildu ng Physi otherapi e	angemel det	teilnahm e_bis_1 4.10_da nn_abw esend	ausbildu ng	ja	307.10	307.10	0.00	ja	0.00
2025-11	Ausbildu ng Physi otherapi e	angemel det_bis_ 30.11	durchge hend_ab wesend _krank	ausbildu ng_form al	ja	307.10	307.10	0.00	ja	0.00
2025-12	nach Kü ndigung	abgemel det	keine	krankhei t_überg ang	ja	307.10	307.10	0.00	ja	0.00
2026-01	Lücke	abgemel det	keine	keine	nein	0.00	307.10	307.10	nein	468.00
2026-02	Lücke	abgemel det	keine	keine	nein	0.00	307.10	307.10	nein	468.00
2026-03	Lücke	abgemel det	keine	keine	nein	0.00	307.10	307.10	nein	468.00
2026-04	Lücke	abgemel det	keine	keine	nein	0.00	307.10	307.10	nein	468.00
2026-05	Lücke	abgemel det	keine	keine	nein	0.00	307.10	307.10	nein	468.00

monat	phase	status_f ormal	teilnahm e_tatsäch lich	tatbesta nd_wais enrente	anspruc h_drv	rente_so ll	rente_g ezahlt	überzahl ung	anspruc h_überg angszeit _hilfswei se	einkom men_mo nat
2026-06	Lücke	abgemel det	keine	übergan gszeit_v or_studi um	nein	0.00	307.10	307.10	ja	468.00
2026-07	Lücke	abgemel det	keine	übergan gszeit_v or_studi um	nein	0.00	0.00	0.00	ja	468.00
2026-08	Lücke	abgemel det	keine	übergan gszeit_v or_studi um	nein	0.00	0.00	0.00	ja	468.00
2026-09	Einarbei tung Pra xisstelle	praxisve rtrag	einarbeit ung_20h	streitig	nein	0.00	0.00	0.00	ja	450.00
2026-10	Duales Studium	studienv ertrag	studium	ausbildu ng	ja	307.10	0.00	-307.10	ja	940.00

16_kontoauszug_juli_2026.csv

Buchungstag

01.07.2026

Wertstellung

01.07.2026

Auftraggeber_Empfänger

Café Röster GmbH

Verwendungszweck

Lohn Juli vorab

Betrag_EUR

468,00

Saldo_EUR

641,37

Buchungstag

03.07.2026

Wertstellung

03.07.2026

Auftraggeber_Empfänger

DB Vertrieb GmbH

Verwendungszweck

Deutschlandticket Juli

Betrag_EUR

-58,00

Saldo_EUR

583,37

Buchungstag

07.07.2026

Wertstellung

07.07.2026

Auftraggeber_Empfänger

Apotheke Münsterstraße

Verwendungszweck

Kartenzahlung

Betrag_EUR

-12,40

Saldo_EUR

570,97

Buchungstag

10.07.2026

Wertstellung

10.07.2026

Auftraggeber_Empfänger

Telefónica Germany

Verwendungszweck

Handyvertrag Rate Juli inkl. Rücklastgebühr

Betrag_EUR

-46,90

Saldo_EUR

524,07

Buchungstag

12.07.2026

Wertstellung

12.07.2026

Auftraggeber_Empfänger

Selma Korkmaz

Verwendungszweck

Haushaltsgeld Dauerauftrag

Betrag_EUR

-150,00

Saldo_EUR

374,07

Buchungstag

13.07.2026

Wertstellung

13.07.2026

Auftraggeber_Empfänger

Stadtwerke Dortmund

Verwendungszweck

Abschlag anteilig Zimmer

Betrag_EUR

-32,00

Saldo_EUR

342,07

Einstellungs- und Erstattungsbescheid der Deutschen Rentenversicherung Westfalen

Deutsche Rentenversicherung Westfalen

Gartenstraße 194, 48147 Münster

Telefon: 0251 238-0

Versicherungsnummer des Verstorbenen: 03 030874 K 019

Kennzeichen: WR-KOR-2020-0311

Datum: 12.06.2026

Frau

Elif Korkmaz

Münsterstraße 144

44145 Dortmund

Halbwaisenrente aus der Versicherung des Mehmet Korkmaz – Einstellung der Rente und Erstattung überzahlter Beträge

Sehr geehrte Frau Korkmaz,

die Ihnen gewährte Halbwaisenrente wird mit Ablauf des 31.12.2025 eingestellt. Für die Zeit vom 01.01.2026 bis zum 30.06.2026 ist eine Überzahlung in Höhe von **1.842,60 EUR** entstanden. Diesen Betrag haben Sie zu erstatten.

Mit Schreiben vom 28.04.2026 haben wir Ihnen Gelegenheit gegeben, sich zu der beabsichtigten Entscheidung zu äußern. Eine Äußerung ist bei uns nicht eingegangen.

Begründung

Eine Waisenrente wird nach Vollendung des 18. Lebensjahres nur geleistet, solange sich die Waise in Schulausbildung oder Berufsausbildung befindet oder ein anderer Verlängerungstatbestand vorliegt.

Nach den vorliegenden Unterlagen befanden Sie sich seit dem 01.12.2025 nicht mehr in Schul- oder Berufsausbildung. Die Ausbildung zur Physiotherapeutin am Berufskolleg Gesundheit Dortmund wurde durch Ihre Kündigung zum 30.11.2025 beendet. Eine neue Ausbildung beginnt nach der von Ihnen vorgelegten Studienplatzzusage der Fachhochschule Dortmund erst am 01.10.2026. Ein Übergangszeitraum zwischen zwei Ausbildungsabschnitten von höchstens vier Kalendermonaten ist damit überschritten.

Die von Ihnen ausgeübte geringfügige Beschäftigung in einem Café ist keine Berufsausbildung und begründet keinen Anspruch auf Weiterzahlung.

Die Rente wurde gleichwohl bis Juni 2026 weitergezahlt. Die Zahlungen ab Januar 2026 erfolgten ohne Rechtsgrund und sind zu erstatten:

Monat	gezahlte Halbwaisenrente
Januar 2026	307,10 EUR
Februar 2026	307,10 EUR
März 2026	307,10 EUR
April 2026	307,10 EUR
Mai 2026	307,10 EUR
Juni 2026	307,10 EUR
Summe	1.842,60 EUR

Bitte überweisen Sie den Betrag innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe dieses Bescheides unter Angabe der Versicherungsnummer auf das im beiliegenden Zahlschein genannte Konto. Sollte Ihnen die Zahlung in einem Betrag nicht möglich sein, können Sie eine Ratenzahlung beantragen; fügen Sie dem Antrag Nachweise über Ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse bei.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich, in elektronischer Form mit qualifizierter elektronischer Signatur oder zur Niederschrift bei der Deutschen Rentenversicherung Westfalen, Gartenstraße 194, 48147 Münster, oder bei jeder anderen Dienststelle der Deutschen Rentenversicherung einzulegen.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Lindhorst

Dieser Bescheid wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Ausbildungs- und Übergangsnachweise

Abiturzeugnis

Mallinckrodt-Gymnasium Dortmund, Zeugnis vom 21.06.2024. Allgemeine Hochschulreife, Durchschnitt 2,4. Bemerkung der Beratungslehrerin: Elif Korkmaz beabsichtigt eine Ausbildung im Gesundheitswesen.

Bundesfreiwilligendienst

Klinikum Dortmund, Einsatzstelle Geriatrie, Bescheinigung vom 28.02.2025. Dienstzeit 01.09.2024 bis 28.02.2025. Vollzeitnaher Einsatz, Seminartage vollständig absolviert. Die Einsatzstelle bestätigt, dass der Dienst als Orientierungsphase für eine spätere Gesundheitsausbildung geplant war.

Ausbildung Physiotherapie

Berufskolleg Gesundheit Dortmund, Schulvertrag vom 13.02.2025. Ausbildungsbeginn 01.04.2025. Kündigung durch die Mandantin zum 30.11.2025. Das Berufskolleg bestätigt ordentliche Teilnahme bis 14.10.2025; danach krankheitsbedingte Fehlzeiten.

Studienzusage

Fachhochschule Dortmund, Zulassung zum dualen Bachelor Soziale Arbeit, Schreiben vom 20.05.2026. Studienbeginn 01.10.2026. Praxisvertrag mit Jugendhilfe Nordstadt gGmbH ab 01.09.2026 zur Vorbereitung und Einarbeitung. Die Praxisstelle zahlt ab Oktober eine Vergütung von 940,00 EUR monatlich.

Beratungsvermerk

Die DRV hat die Lücke Dezember 2025 bis September 2026 als reine Nichtausbildungszeit betrachtet. Zu prüfen ist, ob gesundheitliche Gründe, Bewerbungsphase, Übergangszeit oder Vorbereitung auf das duale Studium die vollständige Erstattung verhindern oder eine Weiterzahlung bis zum Studienbeginn tragen.

Patientin	Elif Korkmaz, geboren am 26. Januar 2005
Datum	5. Dezember 2025
Patientenakte	KO-2005-418

Frau Elif Korkmaz
Münsterstraße 144
44145 Dortmund

Ärztliche Bescheinigung

Frau Korkmaz befindet sich seit 16. Oktober 2025 wegen Panikattacken, Schlafstörungen, Gewichtsverlust und depressiver Symptomatik in hausärztlicher Behandlung. Die Beschwerden traten im Zusammenhang mit den praktischen Einsätzen ihrer Physiotherapieausbildung auf.

Bei den Vorstellungen am 16. und 27. Oktober sowie 12. November berichtete die Patientin über Zittern, Atemnot, Übelkeit und ausgeprägte Angst vor dem nächsten Patientenkontakt. Organische Ursachen wurden durch Basislabor und EKG nicht festgestellt. Eine ambulante Psychotherapie wurde veranlasst.

Aus ärztlicher Sicht war eine Fortsetzung der konkreten Ausbildung im November 2025 nicht zumutbar. Dies betrifft die damalige Belastungssituation und ist keine Aussage über eine dauerhafte Erwerbsunfähigkeit. Seit Januar 2026 besteht Belastbarkeit für eine geringfügige, zeitlich planbare Tätigkeit mit niedrigem Publikumsdruck.

Die Bescheinigung wird auf Wunsch der Patientin zur Vorlage bei Behörden ausgestellt. Weitere medizinische Einzelheiten dürfen nur nach gesonderter Schweigepflichtentbindung mitgeteilt werden.

Dr. med. Ragna Österling
Fachärztin für Allgemeinmedizin

Patientin	Elif Korkmaz, geboren am 26. Januar 2005
Datum	18. Mai 2026
Behandlung	seit 12. Januar 2026

Psychotherapeutische Stellungnahme zum Ausbildungsverlauf

Frau Korkmaz erschien zu probatorischen Sitzungen am 12. und 19. Januar sowie 2. Februar 2026 und befindet sich seit März in Kurzzeittherapie. Diagnostiziert wurde eine rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode, mit Panikattacken in leistungsbezogenen Situationen.

Nach den konsistenten Schilderungen kam es im Oktober 2025 während praktischer Einsätze am Patienten zu akuter Überforderung, vegetativen Symptomen und anschließendem Vermeidungsverhalten. Der Abbruch der Physiotherapieausbildung ist therapeutisch als Reaktion auf diese konkrete Belastung nachvollziehbar.

Seit Frühjahr 2026 stabilisiert sich die Patientin. Die angestrebte Neuorientierung in Richtung Soziale Arbeit erscheint unter stufenweisem Einstieg, klarer Anleitung und Fortsetzung der Therapie realistisch. Eine Aussage zur sozialrechtlichen Einordnung des Unterbrechungszeitraums wird nicht getroffen.

Die Stellungnahme beruht auf den Therapiekontakten und den von der Patientin vorgelegten Ausbildungsunterlagen. Fremdberichte der Schule wurden nicht unabhängig überprüft.

Dipl.-Psych. Hanna Krupka

Psychologische Psychotherapeutin

Gespräch	24. Juni 2026, 14:10 bis 14:52 Uhr
Mandantin	Elif Korkmaz
Aktenzeichen	WR-26-119-KO

Gesprächsvermerk zum Ausbildungsabbruch

Frau Korkmaz schilderte, dass sie am 14. Oktober 2025 während eines Praktikumsstags auf der orthopädischen Station stark zitterte, den Behandlungsraum verlassen musste und anschließend nicht mehr in die Schule zurückkehrte. Sie meldete sich telefonisch bei der Klassenleitung und reichte ärztliche Bescheinigungen ein.

Die schriftliche Kündigung der Ausbildung ging am 24. November beim Berufskolleg ein und wurde zum 30. November wirksam. Frau Korkmaz ging irrtümlich davon aus, die Waisenrente werde bis zum Beginn einer neuen Ausbildung unverändert weitergezahlt. Eine Mitteilung an die Rentenversicherung sandte sie erst nach dem Anhörungsschreiben.

Von Januar bis April 2026 arbeitete sie an zwei Nachmittagen wöchentlich im Lager eines Buchhandels. Seit Mai liegt die Zulassung für das duale Studium Soziale Arbeit vor; der Praxisvertrag beginnt am 1. September 2026.

Übergeben wurden Hausarztbescheinigung, psychotherapeutische Stellungnahme, Kündigung der Fachschule und Zulassungsschreiben. Noch fehlen der Umschlag des Anhörungsschreibens und Lohnabrechnungen des Buchhandels.

Rentenberaterin Maren Gause

Gespräch aufgenommen und vorgelesen

Widerspruch (Entwurf zur Unterschrift der Mandantin)

Elif Korkmaz

Münsterstraße 144

44145 Dortmund

Deutsche Rentenversicherung Westfalen

Gartenstraße 194

48147 Münster

Versicherungsnummer: 03 030874 K 019

Ihr Kennzeichen: WR-KOR-2020-0311

Dortmund, den 05.07.2026

Widerspruch gegen den Bescheid vom 12.06.2026 – Einstellung der Halbwaisenrente und Erstattungsforderung

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen Ihren Bescheid vom 12.06.2026, mir zugegangen am 15.06.2026, über die Einstellung meiner Halbwaisenrente zum 31.12.2025 und die Erstattungsforderung in Höhe von 1.842,60 EUR lege ich

Widerspruch

ein.

Begründung

Ich bitte um erneute Prüfung, ob die Halbwaisenrente für die Zeit ab Januar 2026 vollständig einzustellen war. Der Abbruch meiner Ausbildung zur Physiotherapeutin zum 30.11.2025 beruhte nicht auf freier Lebensplanung, sondern auf gesundheitlichen Gründen. Seit dem 16.10.2025 befinde ich mich wegen Panikattacken, Schlafstörungen und einer depressiven Symptomatik in hausärztlicher Behandlung; seit März 2026 läuft eine ambulante Psychotherapie. Die ärztliche Bescheinigung vom 05.12.2025 und die psychotherapeutische Stellungnahme vom 18.05.2026 sind beigelegt. Ein endgültiges Ausscheiden aus Ausbildung und beruflicher Orientierung lag zu keinem Zeitpunkt vor.

Ich habe nach dem Abbruch eine neue Ausbildungsperspektive gesucht und mit Schreiben der Fachhochschule Dortmund vom 20.05.2026 eine verbindliche Zusage für ein duales Studium der Sozialen Arbeit ab dem 01.10.2026 erhalten. Die Praxisstelle Jugendhilfe Nordstadt gGmbH beginnt bereits am 01.09.2026 mit der Einarbeitung. Ich bitte zu prüfen, ob die Zeit ab Dezember 2025 als krankheitsbedingte Unterbrechung der Ausbildung und im Anschluss als Übergangszeit zu einem neuen Ausbildungsabschnitt zu werten ist.

Zum Erstattungsbetrag weise ich darauf hin, dass ich das Anhörungsschreiben vom 28.04.2026 nicht erhalten habe; in unserem Haus kommt es wiederholt zu Fehlzustellungen. Ich habe die Weiterzahlung nicht durch unrichtige Angaben veranlasst und die Rente für meinen Lebensunterhalt verbraucht.

Hilfsweise beantrage ich, von der Erstattung ganz oder teilweise abzusehen, jedenfalls aber die Vollziehung der Rückforderung bis zur Entscheidung über den Widerspruch auszusetzen und mir Ratenzahlung zu bewilligen. Ich verfüge nur über ein geringfügiges Einkommen von 468,00 EUR monatlich aus einer Cafétätigkeit mit neun Wochenstunden und lebe im Haushalt meiner Mutter.

Anlagen

1. Abiturzeugnis vom 21.06.2024.
2. Bescheinigung über den Bundesfreiwilligendienst vom 28.02.2025.
3. Schulvertrag und Abmeldebestätigung des Berufskollegs Gesundheit Dortmund.
4. Hausärztliche Bescheinigung vom 05.12.2025.

5. Psychotherapeutische Stellungnahme vom 18.05.2026.
6. Studienzusage der Fachhochschule Dortmund vom 20.05.2026 und Praxisvertrag.

Mit freundlichen Grüßen

Elif Korkmaz

Klageentwurf Sozialgericht Dortmund

Entwurf Klage

Klägerin: Elif Korkmaz

Beklagte: Deutsche Rentenversicherung Westfalen

Gegenstand: Halbwaisenrente, Einstellung und Erstattung

Es wird beantragt,

1. den Bescheid vom 12.06.2026 in Gestalt des Widerspruchsbescheids aufzuheben, soweit die Halbwaisenrente ab Januar 2026 eingestellt und Erstattung verlangt wird,
2. die Beklagte zu verpflichten, die Halbwaisenrente über den 31.12.2025 hinaus unter Berücksichtigung der gesundheitlich bedingten Ausbildungsunterbrechung und der Anschlussausbildung neu zu bescheiden.

Begründungskern

Die Klägerin hat ihre Ausbildung nicht aus freier Lebensplanung beendet, sondern wegen einer belegten psychischen Erkrankung. Sie blieb ausbildungsorientiert, suchte eine tragfähige Anschlussausbildung und erhielt im Mai 2026 eine Zusage für ein duales Studium. Die Beklagte hat diesen Verlauf nicht als zusammenhängenden Ausbildungs- und Krankheitsübergang gewürdigt, sondern nur den formalen Status ab Dezember 2025 betrachtet.

Beweisangebote

- Zeugnis und BFD-Bescheinigung.
- Schulvertrag und Abmeldebestätigung Berufskolleg.
- Hausärztliche und psychotherapeutische Stellungnahmen.
- Studienzusage und Praxisvertrag.
- Persönliche Anhörung der Klägerin zu Bewerbungsbemühungen und Gesundheitsverlauf.

Vergleichsidee

Die Beklagte könnte die Erstattungsforderung aussetzen und die Monate Januar bis September 2026 nach Vorlage ergänzender Bewerbungs- und Krankheitsnachweise neu prüfen. Für die Zeit ab Oktober 2026 wird ein neuer Ausbildungsnachweis eingereicht.

Bescheinigung des Berufskollegs

Berufskolleg Gesundheit Dortmund

Fachschule für Physiotherapie

Rheinische Straße 173, 44147 Dortmund

Telefon: 0231 5023-410 | verwaltung@bk-gesundheit-do.de

Teilnehmerin: Elif Korkmaz, geboren am 26.01.2005

Bildungsgang: Ausbildung zur Physiotherapeutin (schulische Ausbildung mit Praxisanteilen)

Bescheinigung vom: 18.06.2026

Bescheinigung über Ausbildungsverlauf, Fehlzeiten und Beendigung – zur Vorlage bei Behörden

Teilnahme

Frau Korkmaz war auf Grundlage des Schulvertrags vom 13.02.2025 seit dem 01.04.2025 in der Fachschule für Physiotherapie angemeldet. Der Unterricht fand montags bis freitags statt; hinzu kamen Praxisblöcke in kooperierenden Kliniken, ab September 2025 auf der orthopädischen Station des St.-Antonius-Krankenhauses Dortmund.

Die Teilnehmerin erschien bis zum 14.10.2025 regelmäßig. Danach kam es zu einer deutlichen Verschlechterung der Teilnahme. Nach unseren Unterlagen:

Zeitraum	Status	Fehltage	Nachweise
April bis September 2025	regulärer Unterricht und Praxis	3 Tage	entschuldigt
01.10. bis 14.10.2025	Unterricht und Praxisblock	1 Tag	entschuldigt
15.10. bis 31.10.2025	überwiegend abwesend	10 Tage	8 Tage ärztlich bescheinigt
November 2025	durchgehend abwesend	20 Tage	ärztlich bescheinigt bis 28.11.2025

Leistungsstand

Die Notenkonferenz am 05.11.2025 hielt fest, dass ein erfolgreicher Abschluss des ersten Ausbildungsjahres nicht ausgeschlossen sei, wenn die Teilnehmerin bis Januar 2026 wieder regelmäßig erscheint und die versäumten Praxisstunden nachholt. Die schriftlichen Leistungen in Anatomie, Physiologie und Bewegungslehre lagen zwischen ausreichend und gut. Die Fachpraxisnote war offen. Am 17.11.2025 erklärte Frau Korkmaz gegenüber der Klassenleitung, sie wolle die Ausbildung beenden, weil sie die praktische Arbeit am Patienten derzeit gesundheitlich nicht bewältige. Die Klassenleitung riet zu einer förmlichen Beurlaubung anstelle einer Kündigung und wies auf die Möglichkeit eines Wiedereinstiegs hin. Eine Beurlaubung wurde nicht beantragt.

Beendigung

Die schriftliche Kündigung der Teilnehmerin ging am 24.11.2025 ein und wurde zum 30.11.2025 wirksam. Eine erneute Aufnahme in einen späteren Ausbildungsjahrgang wäre grundsätzlich möglich, wenn ein ärztliches Stabilisierungskonzept vorliegt.

Für Behörden bestätigen wir: Bis zum 30.11.2025 bestand eine Ausbildungseinbindung; die ordentliche Teilnahme endete tatsächlich bereits am 14.10.2025, ab dann lagen weit überwiegend ärztlich bescheinigte Fehlzeiten vor. Ob die Unterbrechung krankheitsbedingt oder endgültig war, können wir nicht beurteilen.

gez. Dr. Freihof, Schulleitung

Bewerbernummer	B-2026-18744
Datum	20. Mai 2026
Studienbeginn	Wintersemester 2026/2027

Frau Elif Korkmaz
Münsterstraße 144
44145 Dortmund

Zulassung zum dualen Bachelorstudiengang Soziale Arbeit

Sehr geehrte Frau Korkmaz,

wir freuen uns, Ihnen einen Studienplatz im dualen Bachelorstudiengang Soziale Arbeit anzubieten. Das Studium beginnt am 1. Oktober 2026. Die Einführungswoche findet ab 28. September am Fachbereich Angewandte Sozialwissenschaften statt.

Die Zulassung steht unter der Bedingung, dass Sie sich bis 31. August 2026 vollständig einschreiben und einen Vertrag mit einer anerkannten Praxisstelle vorlegen. Die von Ihnen benannte Jugendhilfe Nordstadt gGmbH ist als Praxispartner zugelassen.

Für die Einschreibung benötigen wir beglaubigte Zeugnisse, Versicherungsnachweis, Praxisvertrag und den elektronischen Semesterbeitrag. Fehlende Unterlagen sind im Campusportal einzeln markiert. Eine Verlängerung der Frist ist nur auf schriftlichen Antrag vor Fristablauf möglich.

Bitte beachten Sie, dass dieses Schreiben allein noch keine Immatrikulation bewirkt. Nach vollständigem Eingang erhalten Sie die Immatrikulationsbescheinigung mit Matrikelnummer.

Im Auftrag: Dr. Ines Weyrauch
Dezernat Studium und Prüfungen

Vertragsschluss	4. Juni 2026
Beginn Einarbeitung	1. September 2026
Studienbeginn	1. Oktober 2026

Vertrag über die praktische Ausbildung im dualen Studium

Zwischen der Jugendhilfe Nordstadt gGmbH und Frau Elif Korkmaz, geboren am 26. Januar 2005, wird folgender Praxisvertrag geschlossen:

1. Einsatz

Die praktische Ausbildung erfolgt im Stadtteilzentrum Nordstadt in der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Körperbezogene Pflege ist nicht geschuldet. Praxisanleiterin ist Sozialpädagogin Farina Wessel.

2. Umfang und Vergütung

Vom 1. bis 30. September 2026 erfolgt eine Einarbeitung mit zwanzig Wochenstunden und einer Aufwandsentschädigung von 450,00 Euro. Ab 1. Oktober richtet sich der Einsatz nach dem Studienverlaufsplan; die monatliche Vergütung beträgt 940,00 Euro brutto.

3. Bedingung

Der Vertrag steht unter der Bedingung der Einschreibung an der Fachhochschule Dortmund. Kommt sie nicht zustande, endet der Vertrag am 30. September 2026. Die Studierende legt die Immatrikulationsbescheinigung unverzüglich vor.

4. Begleitung

Während der ersten acht Wochen finden wöchentliche Reflexionsgespräche statt. Therapie- und Arzttermine werden nach rechtzeitiger Mitteilung bei der Einsatzplanung berücksichtigt.

Jürgen Noll

Geschäftsführer

Elif Korkmaz, Studierende

Rentenberatung Thiele

Marika Thiele, Rentenberaterin

Kampstraße 47, 44137 Dortmund

Telefon: 0231 5501-20 | kanzlei@rentenberatung-thiele.de

An die

Deutsche Rentenversicherung Westfalen

Servicezentrum Dortmund

Gartenstraße 194

48147 Münster

Versicherungsnummer: 03 030874 K 019

Kennzeichen: WR-KOR-2020-0311

Dortmund, den 06.07.2026

Format: Times New Roman, 11 pt, dezimale Gliederung.

Nachweise zum Widerspruch vom 05.07.2026 - Halbwaisenrente Elif Korkmaz

Sehr geehrte Damen und Herren,

namens und in Vollmacht von Frau Elif Korkmaz reiche ich fristwährend zu Ihrer Nachweisanforderung vom 10.07.2026 die erbetenen Unterlagen ein und begründe den Widerspruch näher. Die Vollmacht ist beigelegt.

1. Ausbildungsverlauf und tatsächliche Teilnahme

1.1 Frau Korkmaz war vom 01.04.2025 bis zum 30.11.2025 am Berufskolleg Gesundheit Dortmund zur Ausbildung als Physiotherapeutin angemeldet. Die regelmäßige Teilnahme endete tatsächlich am 14.10.2025; ab dem 15.10.2025 lagen weit überwiegend ärztlich bescheinigte Fehlzeiten vor.

1.2 Die Notenkonferenz vom 05.11.2025 hielt fest, dass ein Wiedereinstieg bis Januar 2026 fachlich noch möglich gewesen wäre. Die Klassenleitung riet zu einer Beurlaubung statt einer Kündigung.

2. Krankheitsbedingte Unterbrechung

2.1 Der Abbruch beruhte auf einer belegten psychischen Erkrankung. Nach der hausärztlichen Bescheinigung vom 05.12.2025 befindet sich Frau Korkmaz seit dem 16.10.2025 wegen Panikattacken, Schlafstörungen und depressiver Symptomatik in Behandlung; eine Fortsetzung der Ausbildung war zum damaligen Zeitpunkt nicht zumutbar.

2.2 Nach der psychotherapeutischen Stellungnahme vom 18.05.2026 besteht eine rezidivierende depressive Störung mit Panikattacken in leistungsbezogenen Situationen. Die Neuorientierung in Richtung Soziale Arbeit ist therapeutisch nachvollziehbar.

2.3 Ich beantrage, die Monate Januar 2026 bis Mai 2026 als krankheitsbedingte Unterbrechung der Ausbildung zu berücksichtigen.

3. Übergangszeit vor dem Studium

3.1 Das duale Studium beginnt am 01.10.2026. Die vier Kalendermonate davor, nämlich Juni, Juli, August und September 2026, sind als Übergangszeit zwischen zwei Ausbildungsabschnitten zu berücksichtigen. Der zurückgeforderte Monat Juni 2026 fällt in dieses Übergangsfenster.

4. Erstattungsforderung, Anhörung und Vertrauensschutz

4.1 Die Erstattung ist mit 1.842,60 EUR für sechs Monate rechnerisch zutreffend. Sie ist jedoch dem Grunde nach angreifbar.

4.2 Das Anhörungsschreiben vom 28.04.2026 ist Frau Korkmaz nicht zugegangen; im Haus Münsterstraße 144 kommt es wiederholt zu Fehlzustellungen. Frau Korkmaz hat die Weiterzahlung nicht durch unrichtige Angaben veranlasst und die Rente für ihren Lebensunterhalt verbraucht.

5. Aussetzung und Ratenzahlung

5.1 Ich beantrage, die Vollziehung der Rückforderung bis zur Entscheidung über den Widerspruch auszusetzen. Hilfsweise beantrage ich Ratenzahlung. Frau Korkmaz verfügt nur über ein monatliches Einkommen von 468,00 EUR aus einer geringfügigen Beschäftigung und lebt im Haushalt ihrer Mutter.

6. Anlagen

6.1 Beigefügt sind die Bescheinigung des Berufskollegs Gesundheit Dortmund vom 18.06.2026 mit Fehlzeitenaufstellung, die hausärztliche Bescheinigung vom 05.12.2025, die psychotherapeutische Stellungnahme vom 18.05.2026, die Zulassung der Fachhochschule Dortmund vom 20.05.2026, der Praxisvertrag mit der Jugendhilfe Nordstadt gGmbH vom 04.06.2026, die Verdienstabrechnungen ab Januar 2026, die Kontoauszüge für April bis Juni 2026 sowie die Vollmacht.

Mit freundlichen Grüßen

Marika Thiele

Rentenberaterin